

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5006089-62.2022.4.02.5117/RJ

AGRAVANTE: MIGUEL SEBASTIAO DA CONCEICAO (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MIGUEL SEBASTIAO DA CONCEICAO (evento 77) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 71) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência: 1) pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; 2) pela não juntada de cópia do acórdão paradigma.

A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 58) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, no sentido de reconhecer a especialidade do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 e julgar improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 64), no qual alega que durante os períodos de 28/11/1984 a 01/04/1985 e de 25/02/1986 a 30/12/1989, 30/07/1990 a 14/12/1990, 01/07/1991 a 12/01/1994, o autor laborou junto à empresa “Construtora Queiroz Galvão S/A” e “ARCAL Artefatos de Concreto Apipucos LTDA”, nas funções de Servente e Armador em construção civil, devendo, assim, ser considerada a atividade especial, por enquadramento de categoria profissional, conforme código 2.3.3 do Anexo Decreto nº 53.831/1964, cuja sujeição a agentes nocivos é presumida, até o advento da Lei nº 9.032/1995.

Acrescenta que o Autor exerceu a atividade de Cozinheiro e Chapeiro pelo período de 17/10/1996 a 02/01/2019, sendo provada, através do LTCAT, a exposição aos agentes nocivos calor e frio acima dos limites de tolerância estabelecidos.

Outrossim, apontou como paradigmas os processos de números 5003542-65.2020.4.02.5102, Relator: Juiz Federal Jose Arthur Diniz Borges; 5009763-19.2020.4.02.5117, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 200451015069040, julgado pela 1ª Turma Especializada do TRF2; 0001735-25.2011.4.02.5001, julgado pela 2ª Turma Especializada do TRF2 e 0078152-59.2015.4.02.5104, julgado pela 2ª Turma Especializada do TRF2.

A Gestora negou seguimento ao pedido de uniformização regional, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que *“o Incidente de Uniformização interposto pelo Autor, apenas mencionou entendimento da TNU para embasar a sua fundamentação, mas para cada período que merece conversão, também apresentou entendimento das Turmas recursais da 2ª Região”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 58) conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODOS DE 28/11/1984 A 01/04/1985, 25/02/1986 A 30/12/1989, 01/03/1990 A 09/07/1990, 30/07/1990 A 14/12/1990, 01/07/1991 A 12/01/1994: IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO 2.3.3 DO ANEXO DO DECRETO Nº 53.831/64 POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ATUOU NA CONSTRUÇÃO ESPECÍFICA DE EDIFÍCIOS, PONTES OU BARRAGENS. PERÍODOS DE 17/10/1996 A 31/12/2016 E DE 01/01/2018 A 02/01/2019: EXERCÍCIO DOS CARGOS DE CHAPEIRO E COZINHEIRO. PARA OS INTERVALOS DE INTERVALOS DE 17/10/1996 A 11/08/2014 E DE 13/08/2015 A 30/06/2016 NÃO HÁ MEDIÇÃO DE AGENTES NOCIVOS. PARA OS DEMAIS INTERVALOS, LTCATS APONTAM EXPOSIÇÃO AO AGENTE CALOR ABAIXO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA E EXPOSIÇÃO AO FRIO DE FORMA EVENTUAL, POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. ESPECIALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

X. No caso concreto, a controvérsia recursal refere-se à especialidade dos períodos de 28/11/1984 a 01/04/1985, 25/02/1986 a 30/12/1989, 01/03/1990 a 09/07/1990, 30/07/1990 a 14/12/1990, 01/07/1991 a 12/01/1994 e de 17/10/1996 a 31/12/2016 e de 01/01/2018 a 02/01/2019.

X. Quanto aos intervalos de 28/11/1984 a 01/04/1985, 25/02/1986 a 30/12/1989, 01/03/1990 a 09/07/1990, 30/07/1990 a 14/12/1990, 01/07/1991 a 12/01/1994, o recorrente alega que, em razão do exercício dos cargos de servente e armador em construção civil, seria possível o enquadramento no item 2.3.0 do Decreto 53.831/64, a saber:

X. Não há nos autos - ônus do art. 373, I, do CPC/2015, prova de que, nestes intervalos, atuou na construção específica de edifícios, pontes ou barragens, locais nos quais havia presunção de maior periculosidade.

x. Não é possível presumir, simplesmente com base nas anotações em CTPS, as condições específicas dos postos de trabalho nos quais empregado nestes intervalos, razão pela qual incabível o reconhecimento da especialidade no caso dos autos.

x. Neste sentido, precedente da TNU: (...) (PEDILEF 0500016-18.2017.4.05.8311/PE, data de julgamento: 12/9/2018).

(...)

X. Quanto ao vínculo mantido no período de 17/10/1996 a 02/01/2019, o juiz sentenciante já reconheceu a especialidade do intervalo de 01/01/2017 a 31/12/2017, remanescendo a controvérsia quanto aos intervalos de 17/10/1996 a 31/12/2016 e de 01/01/2018 a 02/01/2019.

(...)

X. O PPP informa expressamente que não há informações de riscos para os períodos de 17/10/1996 a 11/08/2014 e de 13/08/2015 a 30/06/2016.

X. Analisando os LTCATs anexados no evento 28, PET1, verifico que as informações apresentadas também não comprovam a especialidade dos períodos discutidos em sede recursal.

(...)

X. Por fim, quanto aos intervalos de 17/10/1996 a 11/08/2014 e de 13/08/2015 a 30/06/2016, tendo sido informado que não foram realizadas medições, não é possível presumir a exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, especialmente se considerado o que apurado nos LTCATs mencionados acima.

(...)

In casu, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal desta 2ª Região, não se prestando para tal intento a colação de precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 10.259/2001, bem como o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado da Turma Nacional de Uniformização:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, COMO PARADIGMAS, NÃO SE PRESTA A AUTORIZAR O CONHECIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) 5002549-78.2017.4.04.7104, GABRIEL BRUM TEIXEIRA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 21/02/2020)”.

Na mesma linha de orientação, confira-se, também, o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).

Ressalte-se que acórdão referente ao Processo nº 5003542-65.2020.4.02.5102, Relator: Juiz Federal Jose Arthur Diniz Borges, não foi encontrado, impossibilitando, portanto a devida análise do dissídio alegado.

Portanto, verifica-se que, no incidente regional de uniformização, não houve a **juntada** de acórdãos indicados como paradigmas, o que obstaría o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. In verbis:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

b) não **juntada** cópia do **acórdão** paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, **consideram-se paradigmas válidos precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido** bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".(Sem negrito no original).

Noutro giro, verifica-se que, no incidente regional de uniformização, não houve a juntada de acórdãos indicados como paradigmas, o que também obstaría o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Ressalte-se que acórdão referente ao Processo nº 5003542-65.2020.4.02.5102, Relator: Juiz Federal Jose Arthur Diniz Borges. Não foi encontrado, impossibilitando, portanto a devida análise do dissídio alegado.

Ademais, cumpre sublinhar que o entendimento adotado pela Turma Recursal prolatora do acórdão recorrido no sentido de que é necessária a demonstração efetiva de que as atividades laborais foram desempenhadas em obras realizadas em edifícios, barragens, pontes ou torres, para reconhecimento da especialidade de períodos de labor anteriores à edição da Lei nº 9.032/95, exercido nos cargos de Servente e Armador em construção civil, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, o que atrai a incidência do artigo 11, V, h, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009. Confirma-se:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. **SERVENTE DE PEDREIRO. ENQUADRAMENTO. TRABALHOS EM BARRAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO LABOR EM OBRAS REALIZADAS EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES OU TORRES. LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64.** AGENTE NOCIVO DECORRENTE DE VIBRAÇÃO. USO DE PERFURATRIZES E MARTELETES PNEUMÁTICOS. ITEM 1.1.4 DO ANEXO I DO DECRETO N. 83.080/79, ITEM 2.0.2 DO DECRETO N. 2.172/99 E ITEM 2.0.2 DO DECRETO N. 3.048/99 PRECLUSÃO. INCIDENTE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM EM RELAÇÃO À SEGUNDA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PELO INSS. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO PARA DETERMINAR ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA PELA TNU NO PARADIGMA PROCESSO Nº 0503435-95.2016.4.05.8500/SE. TESE REAFIRMADA: "A PERICULOSIDADE DO TRABALHO DE PEDREIRO/SERVENTE DE PEDREIRO ESTÁ RESTRITA ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NOS LOCAIS INDICADOS NO CÓDIGO 2.3.3., DO DECRETO N. 53.831/64, DEVENDO, PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO COMO TEMPO ESPECIAL, HAVER DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE SUAS ATIVIDADES FORAM DESEMPENHADAS EM OBRAS REALIZADAS EM EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES OU TORRES." INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM N.º 20. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 10024288120204013100 - Relator: Juiz PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO - Data da publicação: 19/04/2024".

No que tange ao intervalos controversos posteriores à edição da Lei nº 9.032/95, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após a análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que não houve a comprovação da exposição do demandante a agentes nocivos em índices acima dos limites de tolerância estabelecidos em norma.

Logo, rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades exposta a agentes nocivos capazes de causar prejuízo à sua saúde e integridade física ao longo do tempo, a ensejar o reconhecimento da especialidade dos períodos de labor pleiteado, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato"*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"*).

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do pedido de uniformização regional.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.